

0004112-98.2017.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 204/2017 -

Delegacia de Polícia de Garça, 1116/2017 - Delegacia de Polícia de Garça, 1190/2017

- Delegacia de Polícia de Garça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joaquim Gomes de Freitas Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004112-98.2017.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004112-98.2017.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 204/2017 -

Delegacia de Polícia de Garça, 1116/2017 - Delegacia de Polícia de Garça, 1190/2017

- Delegacia de Polícia de Garça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joaquim Gomes de Freitas Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

JOAQUIM GOMES DE FREITAS NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2017, às 18h59, no estabelecimento comercial denominado "Padaria Centro Oeste", localizado na Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, nº 1340, Garça/SP, agindo em concurso de agentes caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca com terceiro ainda não

identificado nos autos, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra Edmara Alexandre Santos (caixa do estabelecimento), valores em dinheiro, além de maços de cigarro pertencentes a padaria vítima.

Segundo a peça inicial acusatória, na ocasião dos fatos, JOAQUIM chegou ao estabelecimento portando uma arma de fogo e, juntamente com seu comparsa não identificado, anunciou o roubo à funcionária Edmara.

Consta que o denunciado subtraiu quantia em dinheiro existente no caixa, que lhe foi entregue por Edmara, e que seu comparsa subtraiu caixas de cigarros, que estavam expostas à venda, saindo, ambos, em fuga num veículo Ford Escort, cor bege.

Consta que o denunciado foi reconhecido fotograficamente pela vítima Edmara, e pela testemunha presencial Bruno Borges (fls. 10/11). O segundo indivíduo não foi identificado até o momento.

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2019 (fls. 94).

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (fls.131).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas e colhido depoimento das testemunhas, conforme mídia anexa aos autos. O réu não compareceu para ser interrogado judicialmente.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar JOAQUIM GOMES DE FREITAS NETO nos termos da denúncia. A defesa postulou a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

É o relatório
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/09); pelos termos de declarações (fls.06, 08, 41/42 e 71); pelo relatório de investigação de fls. 10/11; pelos documentos de fls. 12/14; e pela prova oral produzido em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima EDMARA ALEXANDRE SANTOS FERREIRA DE ABREU declarou que: "a declarante é caixa no estabelecimento "padaria centro oeste", em Garça-SP. Que no dia dos fatos, 24/06/2017, por volta das 19h00, estava no caixa do estabelecimento, que fica ao lado da porta, quando ingressaram no estabelecimento dois indivíduos, um com blusa vermelha, boné branco, e rosto a mostra, que estava com uma arma, e outro indivíduo, encapuzado, com uma camisa de time de futebol, sendo que o indivíduo armado estava bastante agressivo, e disse: "me dá o dinheiro". Que a declarante abriu o caixa, sendo que então ele pegou o dinheiro que estava no caixa, não sabendo informar a declarante quando foi exatamente. Que ele estava muito nervoso e, após pegar o dinheiro, disse que tinha mais e queria o restante. Que a declarante disse que aquilo era tudo, e então o indivíduo de blusa vermelha se debruçou sobre o balcão e pegou cigarros soltos que estavam para a venda. Que então o funcionário BRUNO BORGES DE SOUZA se aproximou, disse para a declarante se afastar e ficou no caixa, sendo que começou a conversar com os dois indivíduos, dizendo para ambos que todo o dinheiro do caixa já estava com eles. Que a declarante se afastou e ficou à distância enquanto Bruno conversava com os rapazes. Que então após alguns minutos, ambos saíram do local, e não viu a declarante como foi que eles conseguiram fugir. Que a declarante ficou muito nervosa e se concentrou mais no armamento que era apontado para ela. Que a

declarante, após visualizar os álbuns fotográficos do S.I.G do Garça -SP, aponta como MUITO SEMELHANTE a fotografia de nº 2784, de JOAQUIM GOMES DE FREITAS NETO, como sendo o indivíduo com a blusa vermelha e boné branco, que estava com a arma, e lhe ameaçou com o objeto para conseguir o dinheiro do caixa". (fls.06). EM JUÍZO, a vítima relatou que: "houve vários assaltos no local. Que o indivíduo apontou a arma em sua direção pedindo dinheiro da gaveta; que esticou a mão para pegar os cigarros. Que não se recorda muito bem dos fatos, pois houve vários assaltos no local no mesmo período. Recorda-se que nas duas oportunidades de assalto a mão armada, em uma ocasião o indivíduo estava encapuzado e na outra não. Que foi à Delegacia de Polícia uma vez. Apresentada às fls. 12/14, não reconheceu o réu."

Em solo policial, a testemunha BRUNO BORGES DE SOUZA declarou que: "É balconista na "padaria centro oeste" em Garça-SP, sendo que, na data de 27/06/2017, por volta das 19h00, estava no estabelecimento, sendo que EDMARA estava no caixa, e o declarante estava nas proximidades, de costas. Em dado momento, ouviu EDMARA gritar, sendo que voltou para ver, e observou que dois indivíduos, sendo um deles de blusa vermelha, boné branco e portando uma arma, e um outro, de camisa da Seleção da Argentina e capuz preto. Que o de blusa vermelha, que estava com o rosto à mostra, pedia dinheiro. Que EDMARA se afastou, e os indivíduos pegaram valores do caixa, e não sabe apontar o quanto exatamente tinha no caixa, mas ouviu dos proprietários que foi cerca de 110,00 (cento e dez reais). Que então viu que os indivíduos estavam pedindo mais dinheiro para EDMARA, então se aproximou e pediu para que EDMARA se afastasse e começou a conversar com os indivíduos, dizendo que não tinha mais dinheiro, e então, ambos foram embora. Que o declarante saiu atrás dele, apara ver aonde iriam, e viu que ambos correrem pela rua Santiago Wilson, sentido jardim São Lucas, entraram em um veículo FORD/ESCORT, modelo bem antigo, de cor bege. Que então o declarante voltou para a loja. Que no dia seguinte, durante a tarde, o mesmo indivíduo que estava de blusa vermelha e boné branco entrou na padaria, cantando, como que se quisesse debochar, e comprou bebidas, e saiu. Que no momento, o declarante o reconheceu, mas não teve ação de chamar a polícia. Na mesma data, mas durante a noite, o mesmo indivíduo que assaltou a padaria, e que estava com a arma, e com o rosto à mostra, de blusa vermelha e boné branco, voltou ao estabelecimento, e quis comprar dois cigarros avulso, com uma nota de R\$ 100,00 (cem reais), sendo o declarante disse que não tinha troco, e então ele foi embora. Que neste ato o declarante, após ver os álbuns do SIG de Garça-SP, apontam, sem dúvida a Fotografia de nº2784, de JOAQUIM GOMES DE FREITAS NETO, RG Nº53. 380.934-4, como sendo o indivíduo que realizou o assalto na noite da data de 24/06/2017, estando armado. Que das duas vezes posteriores que ele foi até a padaria, já tinha reconhecido que era ele o autor do roubo". (fls.08). EM JUÍZO, declarou que: "no dia dos fatos ele estava no balcão dos frios, e EDMARA no caixa, quando entraram dois rapazes encapuzados, um deles armado, que renderam ela. Que os indivíduos pegaram o dinheiro, bala, cigarro, bebidas. Que depois que eles foram embora, saiu correndo atrás dos indivíduos para ver em qual sentido eles foram, e que na esquina de baixo de árvore escura entraram dentro de um carro FORD/ESCORT, cor de pele. Disse que o indivíduo de blusa vermelha e boné branco, mostrado às fls. 12/14, compareceu no estabelecimento no dia seguinte, tendo o reconhecido, oportunidade que comentou com algum funcionário que era o mesmo rapaz que estava no assalto, bem como no mesmo dia, no período noturno, voltou a comparecer para comprar cigarro avulso com nota de R\$ 100,00. Que fez o reconhecimento do mesmo indivíduo alguns dias após os fatos na Delegacia de Polícia.".

Em juízo, a testemunha JOSÉ CARLOS OGAWA declarou que: "foi adicionado via rádio para atender ocorrência de roubo na padaria, tendo a vítima relatado que um indivíduo vestia a camisa da seleção argentina e outro com a camisa vermelha, com boné branco, sendo que um deles portava uma arma de fogo, mediante ameaça subtraíram dinheiro e algum maço de cigarro e fugindo em um veículo FORD/ESCORT, que estava próximo a padaria. Posteriormente teve o conhecimento dos indivíduo reconhecido pela Polícia Civil. Que o acusado Joaquim Gomes De Freitas Neto é conhecido no meio policial".

Em juízo, a testemunha FABIO HENRIQUE SILVESTRE declarou que: “estava com o Cabo Ogawa, onde foram acionados para atendimento da ocorrência de roubo na padaria Centro Oeste, e em contato com a vítima EDMARA, ela informou que dois indivíduos, sendo um com a camisa da argentina, encapuzado, de numeração de número 10, e outro indivíduo com blusa vermelha e com boné branco da Lacoste armado, efetuando o roubo levando a quantia que estava no caixa e mais alguns maços de cigarro. Foi informado pelo funcionário Bruno que viu este indivíduo entrando dentro de um veículo FORD/ESCORT, modelo bem antigo, de cor bege, que estava tomado sentido a área central de Garça. Disse que realizaram diligências de acordo com as informações passadas pelas vítimas. Que não conseguiram identificar os indivíduos pelas imagens das câmeras de segurança”.

O acusado não compareceu para ser interrogado judicialmente.

Pois bem. As provas coligidas aos autos são suficientemente seguras para a expedição do decreto condenatório em desfavor do réu.

Conforme se extrai dos depoimentos acima, as vítimas afirmaram que dois indivíduos adentraram na padaria e anunciaram o assalto. Relataram ainda que um dos criminosos estava com rosto à mostra e com uma arma de fogo e que vestia blusa vermelha e boné branco e que outro indivíduo estava encapuzado e trajando camisa da seleção de futebol da Argentina.

Afirmaram que o indivíduo armado exigiu o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento comercial e que, após recolherem todos os valores, os indivíduos foram embora, levando o dinheiro do caixa e alguns cigarros que estavam no balcão.

BRUNO ressaltou que, no dia seguinte ao roubo, o assaltante que vestia blusa vermelha e boné branco foi até o estabelecimento em duas oportunidades, tendo o reconhecido nas duas ocasiões. Na Delegacia de Polícia, BRUNO reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do delito, o que foi confirmado em juízo.

Nesse contexto, diante da firme palavra da testemunha e da vítima quanto à autoria e materialidade do crime, é de rigor a condenação do acusado pelo crime descrito no art.157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Insta observar que o crime foi cometido antes do advento da Lei nº 13.654/2018, portanto, inaplicável a patamar mais gravoso trazido no art. 157, § 2º-A, I, do CP para as hipóteses de roubo cometido mediante o uso de arma de fogo.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, PASSO À DOSIMETRIA DAPENA:

Na primeira fase da dosimetria da pena e atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, observo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Todavia, nesta fase a pena não pode ser fixada abaixo do patamar mínimo legal (súmula 231 do STJ), razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na derradeira e última fase, não há causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II, ambos do Código Penal, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 1/2, fixando-a definitivamente em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, eis que inexistem indicativos de que o acusado é capaz de suportar exaçaõ maior.

Em razão do quantum de pena fixada e da primariedade do réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, não dependendo só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos, referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOAQUIM GOMES DE FREITAS NETO, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal impondo-lhe a pena de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Em razão do quantum de pena fixada e da primariedade do réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP). O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, eis que assim respondeu ao processo.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dias) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo; b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário; c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE, observando-se a respectiva tabela.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA